رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٦٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٧٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١٠هـ

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة - غرق شخص في حفرة خارج النطاق العمراني - دية الغرقى - نطاق اختصاص البلديات - نطاق مسؤولية وزارة الصناعة والثروة المعدنية - انتفاء مسؤولية وزارة المالية - تفريط الجهة المختصة في مراقبة الأراضي الحكومية.

مطالبة المدعين إلزام المدعى عليهم (البلدية، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية) بدفع دية مورثيهم - الثابت غرق مورثي المدعين بحفرة خارج النطاق العمراني - وفقاً للنظام انحصار اختصاص البلديات في حدود النطاق العمراني، وانحصار مسؤولية وزارة الصناعة والثروة المعدنية في حدود الأراضي وتراخيص الاستثمار التعديني التي تقوم بمنحها؛ مما يتقرر معه عدم صفة البلدية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في الدعوى - عدم صفة وزارة المالية في الدعوى؛ كون حادثة مورث المدعين ناتجة عن تفريط بعض الجهات الإدارية تجاه مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ.
- المادة (٨/٤) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ.
- المادة (٣) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعين إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٤هـ، تضمّنت أن مورثي المدعين (...) قد توفّوا -رحمهم الله- بسبب الغرق بسيارتهم في إحدى الحفر القريبة من محافظة حفر الباطن، والمُحدثة نتيجة استعمالها سلفاً كمحجر لاستخراج الرمال منها من قبل مجهولين، وأن الموقع الذي غرقوا فيه يخضع لإشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك لمكتب وزارة المالية بحفر الباطن، كما أنه يخضع لرقابة أمانة حفر الباطن، وأن وفاتهم -رحمهم الله- كان بلا تفريط منهم في اتخاذ شروط الأمان المقرّرة نظاماً، طالباً في ختام صحيفة الدعوى إلزام بلدية حفر الباطن، ومكتب وزارة المالية بمحافظة حفر

الباطن، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بتعويض موكّليه -على سبيل التضامن- بمبلغ دية الغرقى (٩٠٠) ألف ريال. وأرفق بصحيفة الدعوى شهادات وفاة الغرقى الصادرة من أحوال حفر الباطن، كما أرفق صكوك حصر ورثتهم الصادرة من المحكمة العامة في حفر الباطن رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ، ورقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ، ورقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ، ورقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠هـ. وبعد إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة نظرتها كما هو مدوّن بمحاضر الضبط، وفيها قدّم ممثل أمانة حفر الباطن ردّه المتضمن أن ما ذكره وكيل المدعين في صحيفة الدعوى من كون الحفرة قريبة من حفر الباطن؛ فإنها خارج النطاق العمراني؛ وعليه فإن الدعوى خارجة عن مسؤولية الأمانة وفقاً للأنظمة والتعاميم، ومنها تعميم محافظ حفر الباطن رقم (٣٩٥٤) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٢هـ، المبني على تعميم أمير المنطقة الشرقية رقم (٣٢٢٢٣/٨٠) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٤هـ، والذي تضمن: "أن تتولى كل وزارة مسؤولياتها تجاه التعديات بحيث تقوم البلدية بمراقبة التعديات ضمن النطاق العمراني لها، ووزارة الزراعة بما يتعلق بالتعديات الزراعية والمراعي أو الغابات، ووزارة النقل بمراقبة التعديات على الطرق السريعة، وإشعار المحافظة من قبلكم لتتولى اللجنة ممارسة دورها وهو إزالة التعديات وليس المراقبة"، طالباً في ختام ردّه إخراج الأمانة من الدعوى لعدم صفتها في الدعوى. ثم تقدّم وكيل المدعين بمذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات ذكر فيها: أن أمانة حفر الباطن لم تُقدّم ما يُثبت ما ذهبت إليه حول موقع الحادث. ثم تقدّم ممثل إدارة الدفاع المدني بحفر

الباطن بمذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات تضمّنت: أن دور الدفاع المدني يقتصر على أعمال الإنقاذ واستخراج المحتجزين، وأنه إذا نتج عن الحادث وفيات فإنه يُعد تقرير عن الواقعة، ثم يُسلّم للشرطة لاستكمال باقي الإجراءات بناء على تعميم وزير الداخلية رقم (٢١٩٧٣) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ، وأنه هذا ما تمّ في إجراءات الحادث، طالباً مخاطبة شرطة حفر الباطن لتقديم التقرير المتعلق بالحادث، وقد أرفق بردّه سند تسليم الدفاع المدني الحادث لشرطة حفر الباطن بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢هـ، وقد تضمّن وصف الحادث أنه: "عبارة عن مستنقع مائي مساحته (١٢٠) متر في (٧٠) متر، ويقع خارج النطاق العمراني شرق المحافظة قرابة (٧) كيلو متر، وهو عبارة عن موقع أعمال سابق، ووجدت بداخله المركبة مغمورة كليّاً بالمياه، وبداخلها (٤) جثث، وليس عليها أي آثار انقلاب أو أضرار في جسم المركبة الخارجي". ثم تقدّم وكيل المدعين بمذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات ذكر فيها: أن مورثي المدعين غرقوا في حفرة تم حفرها بأبعاد كبيرة على شاكلة الحفر التي تستعمل لنهل الرمال منها، وأن مسؤولية الحادث إن كان الحفر في الموقع بترخيص تقع على المدعى عليهم الثلاثة عدا إدارة الدفاع المدني في وجوب تقديم بيانات الرخص وفقاً لنظام الاستثمار التعديني، علاوة على تقصيرهم في الالتزام باشتراطات السلامة، وأما إن كان الحفر بلا ترخيص فإن مسؤولية الحادث تقع على المدعى عليهم أيضاً بسبب تقصيرهم في ضبط المخالف بنهل الرمال والحفر، مع واجبهم بردم وتسوية ما يحدث من ذلك، حمايةً لحياة الناس من خطرها، مؤكداً في ختام ردّه بأنه وعلى

كلا الفرضين فإنه على الجهات الثلاثة المدعى عليها عدا الدفاع المدني دفع الدية. ثم أدخلت الدائرة شرطة حفر الباطن في الدعوى لمصلحة الدعوى؛ وذلك لتقديم ما لديها من تقارير بشأن الحادث، استناداً إلى المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصّت على أنه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة". ثم تقدّم ممثل شرطة حفر الباطن على إثْر إدخاله بمذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات دفع فيها بعدم صفة الشرطة في الدعوى، وأنه لا علاقة للشرطة بالحادث، طالباً في ختام مذكرته إخراج الشرطة من الدعوى. ثم قامت الدائرة بإخراج الشرطة من الدعوى لعدم تقديم ما يؤثّر في مصلحة الدعوى، ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها قرّرت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم لما يلي من الأسباب.

الأسباب

لمّا كان وكيل المدّعين يطلب إلزام بلدية حفر الباطن، ومكتب وزارة المالية بمحافظة حفر الباطن، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بتعويض موكّليه -على سبيل التضامن- بمبلغ دية الغرقى (٩٠٠) ألف ريال؛ فإن الدعوى مما تختص المحاكم الإدارية بنظرها والفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. كما أنها من اختصاص هذه

المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أنه من القواعد العامة لإقامة أي دعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ومصلحة شخصية في النزاع على ذي صفة فيها، ولما كانت الصفة شرطاً لازماً في الدعوى للقبول والاستمرار في موضوعها وفقاً لما هو مقرر فقهاً وقضاءً، وإذا انتفت الصفة في الدعوى فإن ذلك يمنع من نظرها وقبولها، وبناءً على ما سبق، وحيث إن مراقبة الأراضي الحكومية المُنفكّة عن الملكيّة الخاصة الواقعة خارج النطاق العمراني ليس من اختصاص بلدية حفر الباطن؛ لكون اختصاصها منحصر بما هو ضمن حدود النطاق العمراني وفقاً للمادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ، والتي نصّت على أنه: "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة"، وتوجيه أمير المنطقة الشرقية رقم (٣٢٢٢٣/٨٠) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٤هـ، والذي تضمن: "أن تقوم البلدية بمراقبة التعديات ضمن النطاق العمراني لها"؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أنه لا صفة لبلدية حفر الباطن في هذه الدعوى. كما أن الدائرة تقرّر أن لا صفة في الدعوى للمدعى عليه مكتب وزارة المالية بحفر الباطن؛ لكون الحادث قد نتج بسبب عدم قيام بعض الجهات الحكومية بواجبها تجاه مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها، وضبط المخالفين

وإصدار العقوبات عليهم، وأن ذلك لا يمكن بحال أن يتحمل مكتب وزارة المالية بحفر الباطن مسؤولية ما يترتّب عنه. كما أن الدائرة تقرّر أن لا صفة في الدعوى للمدعى عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك لكون مسؤوليتها منحصرة في حدود التراخيص التي تقوم بمنحها للاستثمار التعديني، لا أن تقوم بمراقبة جميع الأعمال والتعديات على الأراضي الحكومية وفقاً للمادة (٨/٤) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ، والمعمول به خلال الفترة التي وقع فيها الحادث عام ١٤٤٠هـ، والتي نصّت على أن: "تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي: ٨-الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقاً لما تحدده اللائحة"، وهو ما أكّده نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ، في المادة (٣) منه، والتي نصّت على أنه: "دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك -على سبيل المثال- القيام بما يأتي:... ١٢-مراقبة تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يتوجب على المرخص له القيام بها... ١٤-الإشراف والمراقبة على جميع أوجه نشاطات المرخص له"، ممّا يعني تعلّق اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية في حدود التراخيص والأراضي المقرّر منح تراخيص الاستثمار فيها؛ ممّا تنتهي معه الدائرة إلى عدم انعقاد الصفة في مواجهة الجهات المدعى عليها.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى الإدارية المقيدة برقم (٢٦٤) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد بلدية حفر الباطن، ومكتب وزارة المالية بمحافظة حفر الباطن، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.